Parte D – Management pubblico: risposte alle tracce

Master di II livello «Next Generation PA» – Università Roma Tre

Le risposte si basano sui materiali del master, in particolare sulle dispense della prof.ssa Anna Maria Biscotti. I riferimenti tra parentesi indicano documento e pagina (p.) del file pubblicato su Moodle.

Traccia 1 – Efficacia, efficienza ed economicità nel «pubblico puro»

Domanda. *Il candidato descriva l'iter funzionale di un'amministrazione pubblica (bisogni – obiettivi – input – output – outcome) e collochi al suo interno i tre requisiti di efficacia, efficienza ed economicità, evidenziando come tali concetti debbano essere reinterpretati nel pubblico puro rispetto alle definizioni elaborate dall'economia aziendale per le imprese private. Indichi, per ciascun requisito, quale organo (politico o gestionale) ne è responsabile.*

Risposta.

1. Il «pubblico puro» e l'aziendalizzazione. Per «pubblico puro» si intendono le aziende in cui sia il soggetto giuridico sia il soggetto economico sono pubblici: le amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli enti territoriali (*Biscotti, Management pubblico*, pp. 78, 120). Dagli anni Novanta tre fattori hanno spinto il legislatore a introdurre in queste amministrazioni le tecniche gestionali delle imprese private:

- il fallimento dei soli controlli di legittimità;
- la necessità di un'amministrazione di qualità al servizio della competitività delle imprese;
- il livello insostenibile del deficit.

È l'«aziendalizzazione» (*new public management*): introdurre programmazione, controlli manageriali e i concetti di efficacia, efficienza ed economicità, cioè trasformare il burocrate in manager (ivi, pp. 81, 123-124). Questi concetti, nati nell'economia aziendale per le imprese, vanno però **reinterpretati** nel pubblico puro. Per farlo occorre scomporre l'iter funzionale dell'amministrazione (ivi, p. 125).

2. L'iter funzionale. Si articola in quattro fasi (ivi, pp. 126-127):

1. **bisogni**: l'amministrazione esiste per soddisfare i bisogni della collettività;
2. **obiettivi**: per soddisfarli, l'organo di indirizzo politico fissa obiettivi strategici, poi scomposti in sub-obiettivi tattico-operativi assegnati all'organo gestionale. È la fase decisionale o di programmazione;
3. **input – output**: inizia il processo di esecuzione (gestione), che va dall'acquisizione dei fattori produttivi (input) alla produzione di un output, in genere un servizio;
4. **outcome**: l'output è trasferito alla collettività e produce un impatto sociale, auspicabilmente positivo.

Il controllo manageriale misura le «3E» lungo tutto l'iter (ivi, p. 128).

3. L'efficacia: da una a tre. Nell'economia aziendale l'efficacia misura la rispondenza tra obiettivi programmati e risultati ottenuti (risultato ottenuto / risultato programmato). Risponde alla domanda: «stiamo facendo ciò che ci eravamo proposti?» (ivi, pp. 102, 132). Nel pubblico puro occorre distinguere tre efficacie (ivi, pp. 129, 133-136):

- **efficacia interna o operativa**: rapporto tra obiettivi fissati e output ottenuti. Coincide con la definizione aziendale. **Responsabile: l'organo gestionale**;
- **efficacia esterna** (o utilità sociale): rapporto tra bisogni della collettività e impatto sociale prodotto. Verifica se l'outcome soddisfa davvero i bisogni dei cittadini. **Responsabile: l'organo politico**;
- **efficacia decisionale**: capacità dell'organo di indirizzo di fissare obiettivi idonei a soddisfare i bisogni. È difficile da misurare, perché obiettivi di medio-lungo periodo sono spesso condizionati dalla ricerca del consenso nel breve. **Responsabile: l'organo politico**.

La reinterpretazione nasce da una differenza di fondo. Nell'impresa il «bisogno» è filtrato dal mercato, attraverso prezzo e domanda, e il successo si misura sul raggiungimento degli obiettivi. Nel pubblico puro manca il mercato: un ufficio può raggiungere tutti i propri obiettivi (efficacia interna) senza migliorare la condizione dei cittadini, se gli obiettivi erano sbagliati.

4. L'efficienza: concetto invariato. L'efficienza nel pubblico puro **non differisce** da quella del privato. Riguarda il rapporto output/input e ha due componenti (ivi, pp. 103-104, 137-142):

- il **contenimento dei costi**;
- il **rendimento dei fattori produttivi** (produttività fisico-tecnica: quantità prodotta / quantità di fattore impiegato).

Un miglioramento del rendimento di un fattore indica maggiore efficienza solo a parità di condizioni. Non deve peggiorare la qualità del servizio, né deve crescere più che proporzionalmente l'uso o il costo degli altri fattori. Per questo conviene calcolare prima la produttività totale dei fattori e poi quella dei singoli, sia nel tempo sia nel confronto con altre amministrazioni. **Responsabile: l'organo gestionale** (ivi, pp. 139-140).

5. L'economicità: la formula cambia. L'economicità è il criterio che giudica la convenienza economico-finanziaria di un'iniziativa. Richiede due equilibri (ivi, pp. 105-119, 143):

- **equilibrio economico**. Nell'impresa i ricavi devono remunerare tutti i fattori: Ric = C + RCC, dove RCC è la remunerazione congrua del capitale proprio (ivi, pp. 112-114);
- **equilibrio monetario**: un'adeguata potenza finanziaria per coprire costantemente lo sfasamento tra entrate e uscite (ivi, pp. 117-118).

Nel pubblico puro la formula va modificata per tre ragioni (ivi, pp. 145-146):

- oltre a costi e ricavi esistono **oneri (ON) e proventi (PR)**;
- la finalità non è il lucro, quindi scompare la remunerazione congrua del capitale;
- ricavi e proventi spesso non coprono costi e oneri, e la differenza è colmata da **trasferimenti (TR)** di amministrazioni di livello superiore.

La condizione diventa **Ric + PR + TR = C + ON**. La dispensa avverte che la parte destra è spesso gonfiata da **sprechi**: nel pubblico l'economicità si intreccia con un grave problema di efficienza (ivi, p. 146).

Responsabilità: per l'economicità, che si colloca nella fase di gestione (ivi, p. 128), la responsabilità è **condivisa**:

- l'**organo gestionale** risponde del lato dei costi e degli oneri, cioè degli sprechi, e della gestione di cassa;
- l'**organo politico** risponde dell'equilibrio complessivo, perché individua e ripartisce le risorse, e quindi entrate e trasferimenti (art. 3 d.lgs. 29/1993; *Biscotti, d.lgs. 29/1993*, p. 18).

6. Sintesi e organizzazione. Il principio di distinzione tra struttura politica e struttura gestionale (art. 51 l. 142/1990, art. 3 d.lgs. 29/1993, oggi art. 4 d.lgs. 165/2001), fondato sull'art. 97 Cost. secondo la Corte costituzionale (n. 161/2008), consente di attribuire le responsabilità (*Biscotti, Management pubblico*, pp. 147-152):

Requisito	Dove si colloca nell'iter	Responsabile
Efficacia decisionale	Bisogni → obiettivi	Organo politico
Efficacia interna	Obiettivi → output	Organo gestionale
Efficacia esterna	Bisogni → outcome	Organo politico
Efficienza	Input → output	Organo gestionale
Economicità	Fase di gestione (Ric + PR + TR = C + ON)	Gestionale per i costi, politico per risorse ed equilibrio complessivo

Traccia 2 – Il D.Lgs. 29/1993: il principio della distinzione e il primo tentativo di introdurre i controlli manageriali

Domanda. *Il candidato illustri il contributo del D.Lgs. 29/1993 all'aziendalizzazione delle amministrazioni pubbliche, soffermandosi sul principio della distinzione tra potere di indirizzo politico-amministrativo e potere gestionale e sull'art. 20 («Verifica dei risultati»). Concluda con una valutazione critica dei limiti del decreto e delle ragioni per cui si è resa necessaria una legislazione ad hoc sui controlli.*

Risposta.

1. Il contesto e la natura del decreto. Prima degli anni Novanta programmazione e controlli nella PA erano quasi solo formali, centrati sulla legittimità delle procedure. Efficacia, efficienza ed economicità erano trascurate (*Biscotti, d.lgs. 29/1993*, p. 4). Il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 è il **primo passo** verso il management pubblico, ma il suo oggetto è diverso: la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego». Le norme sull'aziendalizzazione vanno dunque cercate al suo interno, sono subordinate a quell'oggetto e prive di sistematicità (ivi, pp. 9-10). Gli articoli rilevanti sono 1, 2, 3, 14, 16, 17, 18, 20 e le norme sul controllo della spesa e del costo del lavoro (ivi, pp. 10-11).

2. I concetti aziendali introdotti.

- *Art. 1*: indica come finalità l'accrescimento dell'**efficienza**, in confronto con gli uffici dei Paesi della Comunità europea. Si tratta soprattutto dell'efficienza del **fattore lavoro**: contenimento del costo del personale (lett. b) e migliore utilizzazione delle risorse umane (lett. c) (ivi, pp. 12-14). Il confronto nello spazio stimola la competizione tra amministrazioni e la competitività delle imprese (ivi, p. 13).
- *Art. 2*: richiede di organizzare le amministrazioni secondo la «funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi», nel perseguimento di **efficienza, efficacia ed economicità**. È il principio della **sostanza** che distingue la gestione manageriale da quella burocratica (ivi, pp. 15-16).
- *Art. 18*: estende l'analisi dell'efficienza a tutta la gestione, chiedendo ai dirigenti generali misure per rilevare e analizzare **costi e rendimenti** (ivi, p. 16).

3. Il principio della distinzione. Gli artt. 3, 14, 16 e 17 formalizzano la **programmazione manageriale** fondata sul principio della distinzione (ivi, p. 17).

- **Potere di indirizzo politico-amministrativo** (art. 3, co. 1): spetta agli organi di governo, che definiscono obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali e individuano e ripartiscono le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie. L'organo politico definisce **fini e mezzi**: è il potere strategico (ivi, p. 18). Secondo l'art. 14 il Ministro, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio e anche su proposta dei dirigenti generali, emana la **direttiva annuale** e assegna le risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità. Si avvale di uffici di diretta collaborazione in staff (ivi, pp. 19-20).
- **Potere gestionale** (art. 3, co. 2): spetta ai dirigenti, che adottano gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, organizzazione e controllo. Sono «responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati» (ivi, p. 22). La dirigenza è articolata in due fasce (ivi, p. 23).

Il processo di programmazione è a cascata: il Ministro fissa obiettivi e risorse nella direttiva; i direttori generali propongono, attuano e assegnano obiettivi e risorse ai dirigenti; questi propongono, attuano e coordinano gli uffici (ivi, p. 24). Il principio, anticipato per gli enti locali dall'art. 51 l. 142/1990, trova fondamento nell'art. 97 Cost. (*Biscotti, Management pubblico*, pp. 150-152).

4. L'art. 20: «Verifica dei risultati». È il **tentativo** di introdurre i controlli manageriali, riferiti in particolare ai dirigenti (*Biscotti, d.lgs. 29/1993*, p. 25).

- *Comma 1*: i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività degli uffici, della realizzazione dei programmi e progetti in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, delle decisioni organizzative e di gestione del personale (ivi, p. 26). In chiave aziendale si leggono così (ivi, pp. 27-29):

  - i primi due punti riguardano l'**efficacia interna**, dell'ufficio e del singolo dirigente;
  - il terzo, «estremamente confuso», riguarda il rendimento (una componente dell'**efficienza**) e, forse, l'economicità finanziaria;
  - il quarto riguarda efficacia e produttività del lavoro;
  - manca però un richiamo esplicito alla responsabilità sui **costi** e sull'**equilibrio economico**.
- *Comma 2*: istituisce i **servizi di controllo interno (SECIN) o nuclei di valutazione**. La «o» ha diviso gli interpreti tra tesi monistica e dualistica; l'analisi sistematica fa preferire quella monistica (ivi, pp. 30-31). Il SECIN deve verificare, «mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti», la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento. In termini aziendali: efficienza, efficacia interna, economicità ed equità (ivi, pp. 32-33). Determina annualmente i parametri del controllo, mentre sarebbe stato preferibile mantenere stabili gli indicatori per analizzare i trend (ivi, p. 34).
- *Posizione e composizione*: il SECIN opera in autonomia e risponde solo agli organi politici, quindi in staff. È composto da dirigenti generali ed esperti anche esterni, con un ufficio di supporto (ivi, pp. 35-36).

5. Valutazione critica. Il decreto ha il merito di aver introdotto per la prima volta nella PA i concetti di **efficacia, efficienza ed economicità, programmazione e controllo manageriale** (ivi, p. 37). I limiti sono però rilevanti (ivi, pp. 37-39):

- nasce per disciplinare il **lavoro pubblico**, non i controlli;
- i concetti aziendali sono spesso **confusi**;
- non si può parlare di vera aziendalizzazione;
- manca una disciplina chiara del **controllo di gestione**;
- manca un vero **sistema di valutazione** che ne indichi almeno i passaggi essenziali.

A questi si aggiunge un limite culturale: il capitale umano delle amministrazioni, di formazione giuridico-formale, richiedeva una «riconversione» che una norma da sola non poteva produrre (ivi, p. 7).

La conclusione della dispensa è netta: affrontare l'aziendalizzazione per **via indiretta**, dentro una legge che regola altro, non ha dato risultati soddisfacenti. Occorreva una legislazione **specifica e ad hoc** sulla programmazione e sui controlli (ivi, p. 39). Questa arriverà con la legge delega n. 59/1997 (art. 17: sistema informativo-statistico per il controllo di gestione, indicatori annuali di efficacia, efficienza ed economicità, collegamento tra valutazione e allocazione delle risorse) e con il **d.lgs. 286/1999** sui controlli interni, che sostituirà l'art. 20 (ivi, pp. 41-44; *Direttive PCM*, p. 5).

Traccia 3 – Il sistema dei controlli interni del D.Lgs. 286/1999 e la sua attuazione con le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri

Domanda. *Il candidato descriva il sistema dei controlli interni delineato dal D.Lgs. 286/1999, distinguendo le quattro tipologie previste dall'art. 1 e approfondendo il controllo di gestione (art. 4), la valutazione dei dirigenti (art. 5) e la valutazione e controllo strategico (art. 6). Illustri quindi come le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri (2000, 2001, 2002, 2004) hanno dato attuazione al decreto, con particolare riferimento ai requisiti minimi del controllo di gestione.*

Risposta.

1. Una legislazione ad hoc. Il d.lgs. 286/1999 attua la delega della legge n. 59/1997 ed è finalmente una disciplina specifica sui controlli manageriali, volta a sistematizzare il controllo di **efficacia** ed **efficienza** (*Biscotti, d.lgs. 286/1999*, pp. 5-6).

2. Le quattro tipologie (art. 1, co. 1) (ivi, p. 7):

- **controllo di regolarità amministrativa e contabile**: legittimità, regolarità e correttezza. È un controllo legale-burocratico, non manageriale (ivi, p. 9);
- **controllo di gestione**: verifica efficacia, efficienza ed economicità per ottimizzare, anche con interventi correttivi tempestivi, il rapporto tra costi e risultati;
- **valutazione della dirigenza**: valuta le prestazioni dei dirigenti. Più che un controllo, è l'attribuzione dei risultati del controllo a una categoria di soggetti (ivi, p. 9);
- **valutazione e controllo strategico**: valuta l'adeguatezza delle scelte compiute nell'attuare piani e programmi di indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati e obiettivi.

I principi organizzativi (co. 2) prevedono una struttura diversa per ciascun controllo (ivi, pp. 11-16):

- il controllo strategico è affidato a strutture che rispondono all'organo politico;
- controllo di gestione e valutazione dei dirigenti rispondono al vertice dell'unità organizzativa;
- la valutazione usa i risultati del controllo di gestione, ma la svolgono soggetti diversi;
- i controlli sono integrati;
- è vietato affidare la verifica di regolarità alle strutture degli altri controlli;
- gli addetti **riferiscono** e non **rispondono**.

3. Il controllo di gestione (art. 4). Ogni amministrazione deve definire sette componenti (ivi, pp. 17-22; *Direttive PCM*, p. 38):

- **a)** le unità responsabili della progettazione e gestione del controllo;
- **b)** le unità organizzative a livello delle quali misurare le 3E. Di solito è il centro di responsabilità (dirigente di prima fascia), ma sarebbe opportuno scendere alla seconda fascia, perché i risultati servono a valutare tutti i dirigenti;
- **c)** le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei responsabili. È un punto cruciale, perché obiettivi confusi rendono impossibile responsabilizzare;
- **d)** prodotti e finalità; **e)** modalità di rilevazione e ripartizione dei costi; **f)** indicatori delle 3E, che sarebbe stato utile rendere omogenei e stabili; **g)** frequenza di rilevazione.

Le amministrazioni centrali avrebbero dovuto stabilire le modalità operative entro tre mesi, ma salvo eccezioni non lo hanno fatto. Il comma 2 affida al Presidente del Consiglio il compito di fissare con direttiva i **requisiti minimi** del sistema (*Biscotti, d.lgs. 286/1999*, pp. 23-24).

4. La valutazione dei dirigenti (art. 5). Ha per oggetto:

- le **prestazioni**, sulla base dei risultati del controllo di gestione;
- i **comportamenti organizzativi**, cioè lo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative.

Il dirigente si valuta quindi sia per come raggiunge gli obiettivi sia per come gestisce le risorse (ivi, p. 26). Il procedimento funziona così (ivi, pp. 28-31):

- è **annuale**, anticipabile in caso di rischio grave di risultato negativo;
- prevede due istanze: un valutatore che conosce direttamente l'attività del valutato e un organo competente che approva;
- il valutato **partecipa**, sia nella fase iniziale di negoziazione degli obiettivi (dall'alto verso il basso), sia nella valutazione finale in contraddittorio (dal basso verso l'alto), sulla base di una scheda di programmazione e valutazione.

Gli esiti alimentano i premi o la responsabilità dirigenziale; obiettivi poco chiari hanno spesso prodotto premi «a pioggia» (ivi, pp. 27, 32).

5. La valutazione e il controllo strategico (art. 6). È il controllo «politico». Verifica l'adeguatezza degli obiettivi ai bisogni (**efficacia decisionale**) e l'impatto sociale dei risultati (**efficacia esterna**) (ivi, pp. 34-35). Analizza, in via preventiva e successiva, la congruenza tra missioni affidate dalle norme, obiettivi, scelte operative e risorse, individua fattori ostativi e responsabilità e propone correttivi (ivi, p. 36). È svolto dai **SECIN** negli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Questi valutano anche i dirigenti apicali e redigono almeno una relazione annuale (ivi, pp. 37-39). Al vertice c'è il **Comitato tecnico scientifico** presso la Presidenza del Consiglio (art. 7, poi abrogato) (ivi, pp. 40, 44-45). L'art. 8 conferma la **direttiva annuale del Ministro** come documento base della programmazione (*Biscotti, d.lgs. 286/1999*, pp. 41-43).

6. L'attuazione: le direttive del Presidente del Consiglio. Il d.lgs. 286 è una cornice. Le direttive (atti amministrativi, non leggi) sono il canale attraverso cui il modello è entrato nei Ministeri (*Direttive PCM*, pp. 2, 11).

- **12 dicembre 2000 (Amato-Bassanini)**. Il problema era la disomogeneità delle direttive ministeriali, che impediva confronti e controllo strategico. Fissa **cinque contenuti** obbligatori: missioni istituzionali, processi di attuazione delle riforme, obiettivi dei centri di responsabilità, progetti rilevanti, ruolo dei SECIN. Gli obiettivi devono essere **significativi, misurabili e attribuibili a un responsabile** (ivi, pp. 14-18).
- **15 novembre 2001 (Berlusconi-Frattini)**. Fissa le **condizioni di efficacia**: direttiva prescrittiva, breve, con pochi obiettivi qualificanti, condivisa con i dirigenti e coerente con le risorse. Prevede inoltre il monitoraggio con indicatori, frequenza e responsabili, l'obbligo di attivare la valutazione dei dirigenti (apicali entro il primo semestre 2002) e sei compiti specifici dei SECIN (ivi, pp. 21-27).
- **8 novembre 2002 (Berlusconi-Frattini 2)**. Passa dal documento al **processo di programmazione strategica**: priorità politiche del Governo, comunicazione ai centri di responsabilità, proposte di obiettivi strategici e operativi e **piani d'azione**, emanazione della direttiva. Introduce i **rapporti quadrimestrali** dei SECIN e i criteri di **coerenza esterna** (priorità ↔ obiettivi) e **interna** (tra obiettivi). Prende atto che la valutazione dei dirigenti è ancora inattuata (ivi, pp. 29-34).
- **27 dicembre 2004 (Berlusconi-Scajola)**: fissa i **requisiti minimi del controllo di gestione** ai sensi dell'art. 4, co. 2 (ivi, pp. 36-44). Servono a monitorare efficienza ed efficacia, responsabilizzare i dirigenti e consentire il *benchmarking*. Delle sette componenti, tre diventano requisiti minimi e le altre ricevono suggerimenti metodologici:
  - *lettera b)*: informazioni per **linea di attività**, cioè per insiemi omogenei di operazioni confrontabili anche tra Ministeri organizzati in modo diverso;
  - *lettera e)*: rilevazione di **tutte le componenti del costo del personale**, la voce dominante, a consuntivo e dal sistema SICO. Si rilevano solo i **costi diretti** (*direct costing*) e non il costo pieno, così che il dirigente risponda solo dei costi che governa e si evitino criteri di riparto arbitrari;
  - *lettera g)*: rilevazione almeno **semestrale**, raccordata ai rapporti quadrimestrali dei SECIN.

7. Bilancio. Le direttive hanno costruito un nucleo dottrinale durevole (pochi obiettivi, coerenza esterna e interna, *direct costing* per linea di attività), ma erano prive di **sanzioni** e restarono spesso inattuate: il d.lgs. 150/2009 legherà l'inadempimento a conseguenze concrete (ivi, pp. 33, 47-49).

Traccia 4 – La valutazione della performance: dalla riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009) alla riforma Madia (D.Lgs. 74/2017) e oltre

Domanda. *Il candidato illustri il ciclo di gestione della performance introdotto dal D.Lgs. 150/2009 e i suoi principali strumenti (Sistema di misurazione e valutazione, Piano e Relazione sulla performance, OIV, CiVIT, fasce di merito, trasparenza). Illustri quindi i fattori che, nel periodo 2009-2017, hanno condizionato l'attuazione della riforma Brunetta e le principali novità introdotte dal D.Lgs. 74/2017, concludendo con un cenno al PIAO e alla legge 119/2026 e con una riflessione personale sull'alternanza, nel tempo, tra impostazioni più prescrittive e impostazioni più flessibili del sistema di valutazione.*

Risposta.

1. Perché la riforma. Il d.lgs. 29/1993, il d.lgs. 286/1999 e le direttive del Presidente del Consiglio avevano introdotto programmazione e controllo, ma la pratica era rimasta carente. Mancavano competenze manageriali e controllo di gestione, i premi venivano distribuiti «a pioggia» e scarseggiavano trasparenza e coordinamento (*Biscotti, d.lgs. 150/2009*, pp. 2-4). La valutazione era diventata un **rito**: obiettivi generici, giudizi tutti alti, nuclei poco indipendenti (*Riforme Brunetta-Madia-Zangrillo*, p. 5). La legge delega n. 15/2009 e il **d.lgs. 150/2009** (riforma Brunetta) nascono dall'idea che servissero regole rigide, obblighi e sanzioni. Le parole chiave sono **efficienza, merito, trasparenza** (*Biscotti, d.lgs. 150/2009*, pp. 6-12).

2. Il ciclo di gestione della performance. Si articola in sei fasi (art. 4, co. 2; ivi, pp. 15-17):

1. definizione degli obiettivi, dei valori attesi e degli indicatori;
2. collegamento tra obiettivi e risorse;
3. monitoraggio e interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
5. premi secondo il merito;
6. rendicontazione a organi politici, cittadini e utenti.

È lo schema aziendale del *management by objectives* (*Riforme*, p. 8).

3. Gli strumenti.

- *Sistema di misurazione e valutazione* (art. 7): fasi, soggetti e procedure, per la performance organizzativa (art. 8) e individuale (art. 9) (*Biscotti, d.lgs. 150/2009*, pp. 24-31).
- *Piano della performance* (entro il 31 gennaio): documento triennale con obiettivi strategici e operativi e indicatori. Nei Ministeri contiene la direttiva del Ministro. La mancata adozione comporta il divieto di premi per i dirigenti responsabili e il blocco di assunzioni e consulenze (ivi, pp. 34-35).
- *Relazione sulla performance* (entro il 30 giugno): consuntivo approvato dall'organo politico e **validato dall'OIV** (ivi, p. 36).
- *OIV*: sostituiscono i nuclei di valutazione. Validano la Relazione e propongono la valutazione dei dirigenti apicali (*Riforme*, pp. 7, 10).
- *CiVIT*: commissione indipendente che detta linee guida e vigila. Diventa ANAC nel 2013; le funzioni sulla performance passano alla Funzione pubblica nel 2014 (ivi, p. 10).
- *Fasce di merito* (art. 19): curva forzata 25% alta, 50% media, 25% bassa. Alla fascia alta va metà delle risorse, alla bassa nulla (ivi, p. 9).
- *Trasparenza* come «accessibilità totale» (art. 11): Programma triennale, pubblicazione di piani, valutazioni, stipendi e premi (ivi, pp. 7, 10).

4. I fattori che hanno condizionato l'attuazione (2009-2017) (ivi, pp. 12-13):

1. il **blocco dei contratti** (2010-2015): senza risorse nuove, premi e fasce restano sulla carta;
2. l'**adempimento formale**: piani di centinaia di pagine, obiettivi generici, indicatori facili;
3. la **rigidità delle fasce**: percepite come una lotteria, contestate dai sindacati, congelate dal d.lgs. 141/2011 e mai applicate;

4. lo **scollamento dal bilancio**: obiettivi senza risorse e risorse senza obiettivi;
5. un **sistema nazionale debole**: tre regie in cinque anni (CiVIT, ANAC, Funzione pubblica) e OIV di qualità disomogenea.

Il d.l. 90/2014 avvia la correzione: regia alla Funzione pubblica ed **Elenco nazionale degli OIV**.

5. La riforma Madia (d.lgs. 74/2017). La delega della legge n. 124/2015 cambia tono: semplificare, integrare, distinguere organizzazione e individuo, coinvolgere i cittadini (ivi, p. 15). Le undici novità principali (ivi, pp. 16-27):

- **fasce abrogate**: la differenziazione è affidata ai contratti collettivi;
- **ciclo legato alla programmazione finanziaria**, con obiettivi generali (nazionali) e specifici (dell'ente);
- **OIV rafforzati**: Elenco nazionale, parere vincolante sul Sistema, accesso a tutti i dati;
- **integrazione con anticorruzione e trasparenza**: l'art. 11 è abrogato e la trasparenza confluisce nel d.lgs. 33/2013 e nel PTPCT;
- **obiettivi orientati ai risultati per i cittadini**, con modelli della Funzione pubblica;
- **semplificazione dei documenti**: Piano nel PEG negli enti locali, Relazione unificabile al rendiconto, sanzioni confermate;
- per i **dirigenti**, peso prevalente della performance della struttura e capacità di differenziare i giudizi;
- **valutazione partecipativa** di cittadini e utenti;
- **premi** legati ai risultati e **regia della Funzione pubblica**.

6. Il PIAO e la legge 119/2026.

- *PIAO*: con il **PIAO** (d.l. 80/2021, d.P.R. 81/2022) il Piano della performance diventa la sottosezione 2.2 «Performance» di un unico piano triennale, che assorbe anche PTPCT, fabbisogni di personale, formazione, azioni positive e lavoro agile. Gli obiettivi derivano dal «**valore pubblico**». Le critiche riguardano la mole del documento, la scadenza del 31 gennaio spesso anteriore al bilancio e la sostanza spesso invariata (ivi, p. 30).
- *Legge n. 119/2026 (Zangrillo)*: fissa tetti alle valutazioni massime (non oltre il 30% per categoria; eccellenze entro il 20%) e introduce la valutazione per obiettivi e per **caratteristiche trasversali**. La retribuzione di risultato diventa progressiva, gli obiettivi vanno assegnati entro il primo trimestre e devono essere correlati alle risorse. Il parere dell'OIV diventa non vincolante e si delega una riforma degli OIV (ivi, p. 31).

7. Riflessione personale. Ripercorrendo questi trent'anni, credo che l'alternanza tra rigidità e flessibilità sia meno contraddittoria di quanto appaia. Ogni riforma ha corretto l'eccesso della precedente: il 2009 ha imposto regole uniformi perché la libertà degli anni precedenti aveva prodotto valutazioni tutte uguali; il 2017 ha allentato i vincoli perché quelle regole, come le fasce di merito, si erano rivelate inapplicabili; il 2026 torna a fissare tetti perché la flessibilità ha riportato i giudizi «tutti bravi».

A mio avviso, però, il pendolo non si fermerà finché il dibattito resterà concentrato sulla forma delle regole. Né una percentuale imposta per legge né un principio affidato ai contratti possono funzionare se mancano tre condizioni: obiettivi davvero significativi e accompagnati dalle risorse necessarie, valutatori competenti e indipendenti dal valutato, dati affidabili prodotti da un controllo di gestione che funzioni. Dove queste condizioni ci sono, anche un sistema flessibile differenzia; dove mancano, anche il sistema più rigido diventa un adempimento.

Per questo guardo con una certa preoccupazione al ridimensionamento degli OIV previsto nel 2026: rendere più stringenti le regole sui punteggi e meno forte chi ne garantisce la correttezza rischia di ripetere l'errore del 2009. Penso invece che la leva più promettente sia quella meno sfruttata: la valutazione da parte dei cittadini e degli utenti, che misura ciò che conta davvero e che nessuna amministrazione può «addomesticare». In definitiva, la valutazione dovrebbe essere percepita non come uno strumento per punire o premiare, ma come il modo in cui un'amministrazione impara a lavorare meglio.

Traccia 5 – La programmazione manageriale nei ministeri: dalla direttiva annuale del Ministro al Piano della performance e al PIAO

Domanda. *Il candidato illustri come si è evoluto il documento di programmazione manageriale delle amministrazioni centrali dello Stato: la direttiva annuale del Ministro introdotta dall'art. 14 del D.Lgs. 29/1993 e ridefinita dall'art. 8 del D.Lgs. 286/1999, i contenuti e le condizioni di efficacia richiesti dalle direttive del Presidente del Consiglio (2000, 2001, 2002), il Piano della performance del D.Lgs. 150/2009 e le sue successive trasformazioni (integrazione con la programmazione finanziaria nel 2017, sezione del PIAO dal 2022). Si soffermi sulle caratteristiche che gli obiettivi devono possedere secondo le diverse fonti e sul problema, ricorrente, dello scollamento tra obiettivi e risorse.*

Risposta.

1. Perché un documento di programmazione. La programmazione è il primo strumento dell'aziendalizzazione. In ogni azienda obiettivi gerarchicamente collegati, dalla strategia all'operatività, traducono i bisogni in decisioni (*Biscotti, Management pubblico*, pp. 81, 92-93). Nel pubblico, il principio di distinzione impone due cose: un atto con cui il vertice politico comunica obiettivi e risorse alla dirigenza e un sistema che ne verifichi l'attuazione (*Direttive PCM*, p. 6).

2. La direttiva annuale del Ministro (art. 14 d.lgs. 29/1993). Il Ministro, «ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio», anche su proposta dei dirigenti generali, svolge due funzioni (*Biscotti, d.lgs. 29/1993*, pp. 19-20):

- definisce obiettivi, priorità, piani e programmi ed emana le **direttive generali** per l'attività amministrativa e la gestione;
- **assegna le risorse** ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità.

Fini e mezzi sono dunque riuniti nello stesso atto, emanato con il supporto degli uffici di diretta collaborazione. La norma è oggi l'art. 14 del d.lgs. 165/2001.

3. La ridefinizione dell'art. 8 d.lgs. 286/1999. La direttiva diventa il **«documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello»**. In coerenza con gli indirizzi del Presidente del Consiglio, svolge tre compiti (*Biscotti, d.lgs. 286/1999*, pp. 41-43; *Direttive PCM*, p. 7):

- identifica i principali risultati da realizzare (obiettivi straordinari), collegandoli agli indicatori della documentazione di bilancio per centri di responsabilità;
- determina gli **obiettivi di miglioramento** (ordinari);
- indica progetti speciali e scadenze intermedie.

Con la riforma del bilancio (l. 94/1997, d.lgs. 279/1997) il **centro di responsabilità amministrativa** fa coincidere tre unità: l'unità di programmazione, l'unità di bilancio e l'unità di responsabilità (*Direttive PCM*, p. 8).

4. Le direttive del Presidente del Consiglio.

- **2000**: per superare la forte disomogeneità delle direttive ministeriali fissa **cinque contenuti** (missioni, processi di riforma, obiettivi dei centri di responsabilità, progetti rilevanti, ruolo dei SECIN). Gli obiettivi devono essere **significativi, misurabili e attribuibili a un responsabile** (ivi, pp. 14-17).
- **2001**: la direttiva ha due funzioni: trasmettere le priorità del Governo e introdurre sistemi di programmazione e controllo. Le sue **condizioni di efficacia** sono l'essere prescrittiva, breve e focalizzata su pochi obiettivi qualificanti, condivisa con i dirigenti e **coerente con le risorse** dei centri di responsabilità. I profili di contenuto sono obiettivi generali e programmi attuativi, obiettivi di funzionamento, monitoraggio con indicatori oggettivi e valutazione (ivi, pp. 21-25).
- **2002**: definisce il **processo** di programmazione strategica, dalle priorità politiche del Governo agli obiettivi strategici, agli obiettivi operativi e ai **piani d'azione** (risultati attesi, soggetti, tempi, risorse, indicatori). Introduce la **coerenza esterna**, tra priorità e obiettivi, e la **coerenza interna**, tra obiettivi senza contraddizioni o sovrapposizioni (ivi, pp. 29-34).

5. Il Piano della performance (d.lgs. 150/2009). Le direttive mancavano di sanzioni. La riforma Brunetta introduce un documento **triennale**, da adottare entro il 31 gennaio, con indirizzi, obiettivi strategici e operativi, indicatori e obiettivi dei dirigenti. Per le amministrazioni dello Stato il Piano **contiene la direttiva annuale** del Ministro (*Biscotti, d.lgs. 150/2009*, pp. 34-35). Il collegamento tra obiettivi e risorse diventa una **fase del ciclo** (art. 4, co. 2, lett. b). La mancata adozione blocca premi, assunzioni e consulenze (ivi, pp. 15, 35). Gli obiettivi sono triennali ma articolati in sub-obiettivi annuali, secondo una programmazione «scorrevole» (ivi, p. 22).

6. Le trasformazioni successive.

- *2017 (d.lgs. 74/2017)*: il ciclo si svolge «**in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio**», con obiettivi generali, fissati con DPCM per le priorità nazionali, e obiettivi specifici delle amministrazioni. Negli enti locali il Piano è unificato al PEG. L'idea più duratura è che gli obiettivi stiano nel bilancio (*Riforme*, pp. 18, 22, 34).
- *2022 (PIAO)*: il Piano diventa la sottosezione «Performance» della sezione «Valore pubblico, performance e anticorruzione» del PIAO. Gli obiettivi devono derivare dal valore pubblico ed essere collegati ad anticorruzione e programmazione del personale (ivi, p. 30).
- *2026 (legge n. 119/2026)*: obiettivi assegnati entro il primo trimestre, «improntati al maggior grado di oggettività» e correlati alle risorse (ivi, p. 31).

7. Le caratteristiche degli obiettivi nelle diverse fonti.

Fonte	Requisiti degli obiettivi
Direttiva PCM 2000	Significativi, misurabili, attribuibili a un responsabile
Direttiva PCM 2001	Pochi e qualificanti, condivisi, coerenti con le risorse, con indicatori oggettivi
Direttiva PCM 2002	Gerarchia priorità → strategici → operativi → piani d'azione; coerenza esterna e interna
D.lgs. 150/2009, art. 5, co. 2	Rilevanti e pertinenti ai bisogni; specifici e misurabili; tali da migliorare i servizi; annuali; commisurati a standard; confrontabili nel tempo; correlati alle risorse
D.lgs. 74/2017	Generali e specifici, coerenti con il bilancio, orientati ai risultati per i cittadini
PIAO / l. 119/2026	Derivati dal valore pubblico; assegnati entro il primo trimestre; oggettivi; correlati alle risorse

(*Direttive PCM*, pp. 16, 22, 31, 34; *Biscotti, d.lgs. 150/2009*, pp. 20-21; *Riforme*, pp. 18, 30-31.) Nella prassi questi criteri si riassumono nella formula **SMART**.

8. Lo scollamento tra obiettivi e risorse. È il filo rosso di trent'anni di riforme:

- l'art. 14 del d.lgs. 29/1993 univa già fini e mezzi;
- la direttiva del 2001 avvertiva che chiedere risultati senza dare mezzi «svuota di senso la valutazione» (*Direttive PCM*, p. 22);
- il d.lgs. 150/2009 ne ha fatto una fase del ciclo, eppure fino al 2017 il Piano «viveva separato dal bilancio» (*Riforme*, p. 12);
- il d.lgs. 74/2017 ha agganciato il ciclo al bilancio e il PIAO ha integrato i piani, ma il termine del 31 gennaio precede spesso l'approvazione del bilancio negli enti (ivi, p. 30).

Le cause sono due:

- *temporali*: documenti adottati in tempi diversi;
- *strutturali*: obiettivi scritti dalla stessa amministrazione che sarà valutata, assenza di contabilità analitica per centri di costo, peso della spesa rigida per il personale.

I rimedi suggeriti dai materiali sono tre: obiettivi espressi nella stessa unità del bilancio (il centro di responsabilità), un controllo di gestione per linee di attività e costi diretti (direttiva 2004) e un monitoraggio infrannuale che permetta di riallineare obiettivi e risorse (*Direttive PCM*, pp. 39-42; *Riforme*, p. 34). Senza questo raccordo il documento di programmazione, comunque si chiami, resta un adempimento.